

0001677-36.2018.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... visando verificar denúncia anônima de tráfico de drogas, a qual informava que pessoa de estatura alta, cor de pele branca, com cabelo curto, tatuagem no braço e com vestes também especificadas estaria traficando no local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de drogas.

No local, os milicianos divisaram duas pessoas em atitudes típicas de comercialização de drogas, porém, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

0001677-36.2018.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001677-36.2018.8.26.0616 - Controle: 2020/000728

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX PEREIRA DE MELO

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, TATIANE BUENO DE LIMA ROMA, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Vistos.

ALEX PEREIRA DE MELO foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, porque, segundo narra a denúncia, no dia 23 de agosto de 2018, por volta das 22:28 horas, na Rua Louveira, altura do nº 70, Jardim do Carmo, nesta cidade e comarca de Itaquaquecetuba, ALEX PEREIRA DE MELO trazia consigo, para consumo e fornecimento de terceiros, 05 (cinco) porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 1,3 gramas, droga que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. Auto de exibição e de apreensão de fl. 21 e laudo químico-toxicológico de fls. 128/130).

Segundo apurado, policiais militares se dirigiram ao endereço supra, visando verificar denúncia anônima de tráfico de drogas, a qual informava que pessoa de estatura alta, cor de pele branca, com cabelo curto, tatuagem no braço e com vestes também especificadas estaria traficando no local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de drogas.

No local, os milicianos divisaram duas pessoas em atitudes típicas de

comercialização de drogas, porém, diante da aproximação da viatura, um dos suspeitos fugiu e apenas ALEX foi abordado, sendo que este possuía as mesmas características físicas bem como de vestes mencionadas na denúncia anônima. Em busca pessoal, os milicianos localizaram com o denunciado cinco porções de cocaína na forma de "crack", R\$ 30,00 em notas trocadas e um aparelho celular, sendo que o denunciado, informalmente, admitiu a prática do tráfico.

ALEX foi, então, preso em flagrante.

Regularmente notificado, apresentou defesa preliminar (fls. 202) e a denúncia foi recebida em 24/11/2020 (Denúncia) (fls. 204/205).

Durante a instrução processual foram produzidas as provas orais e interrogado o réu.

As partes manifestaram-se em alegações finais.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Ação penal é procedente.

Ausentes preliminares dignas de nota. Passo, nesta oportunidade, à análise do interim meritório.

A materialidade criminosa se corrobora sem esboço de dúvidas, a partir da análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, autos de exibição e apreensão, além dos laudos periciais encartados aos autos às fls. 234/236.

O réu em seu interrogatório negou os fatos e alegou ser usuário de drogas. Contudo, a autoria criminosa pertinente ao depósito, com fins de mercancia, de substâncias entorpecentes, se sobressai do compêndio probatório de forma incontestável.

Os policiais militares PM Elias Rodrigues do Prado e PM Anilton Rodrigues de Souza afirmaram que é policial militar e hoje, na companhia de seu colega de farda, que realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, onde receberam denúncia de popular, não identificado, de que certo indivíduo estaria praticando a mercancia ilícita. Diante de tal informação, se aproximaram do local, onde avistaram dois indivíduos, um deles de características semelhantes às denunciadas, branco, alto e com tatuagem no braço. Um deles empreendeu fuga a pé, sendo abordado o indivíduo, posteriormente identificado como ALEX PEREIRA DE MELO, com quem, em revista, encontraram, três pinos plásticos contendo o que aparentava ser crack, bem como duas pequenas pedras da mesma substância, e a importância de R\$30,00 em dinheiro, tendo ele prontamente confessado informalmente que estava traficando.

Passo, portanto, à dosimetria da sanção a se imposta.

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a majoração da pena-base que fixo em 5 anos de reclusão e em 500 dias-multas.

Não há agravantes e atenuantes.

Com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 faz jus o réu à redução da pena em 2/3, pois nada indica faça parte de organizações criminosas, assim como é primário e goza de bons antecedentes, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e

166 dias-multa, o unitário fixado no mínimo legal.

A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo, uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna do acusado.

O Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a quatro anos, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente, permitindo substituir privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão aduzida pelo órgão ministerial, para CONDENAR o réu ALEX PEREIRA DE MELO, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo ao réu a pena privativa de liberdade no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multas, no mínimo legal a unidade, sob o valor unitário de um trigésimo do salário mínimo, substituindo a pena privativa de liberdade deste último, por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Uma vez que encontra-se solto, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o acusado, ainda, a suportar o ônus das despesas processuais. Suspensa na forma do artigo 12 da lei n.º 1060/1950.

Condeno o acusado ao pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESP's.

Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: -lançado o nome do acusado no rol dos culpados; -informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; - informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal.

Por fim, com fundamento no artigo 63 da Lei 11343/2006 decreto perdimento do valor apreendido com o réu e também de demais objetos com ele apreendidos, os quais deverão ser revertidos ao FUNAD nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, expedindo-se o necessário para fins do § 2º do artigo 63 do mesmo diploma legal.

Fica, também, autorizada incineração do entorpecente se ainda não providenciado, oficiando-se e mantido o necessário para contraprova.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução e, cumprida integralmente a sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias.

PRIC.

Itaquaquecetuba, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Sérgio Cedano - Juiz de Direito